

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6516/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

นาย ประจวบ ขำ จัป จิต ร์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 8 (ก), มาตรา 8 (4), มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 5 (2), มาตรา 192 วรรคสี่, มาตรา 195, มาตรา 225

ความผิดฐานปล้นทรัพย์และฆ่าผู้อื่นเกิดขึ้นในทะเลหลวงนอกราชอาณาจักร ศาลไทยจะลงโทษผู้กระทำผิดที่เป็นคนไทยในข้อหาความผิดต่อชีวิตตามมาตรา 8(4) ได้ต่อเมื่อผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 8(ก) เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ตายซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียหายเป็นใคร และไม่ปรากฏว่าจะมีผู้ใดซึ่งสามารถจัดการแทนผู้ตายได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5(2) ดำเนินการร้องขอให้ศาลไทยลงโทษ จึงลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นไม่ได้ โจทก์บรรยายฟ้องข้อหาปล้นทรัพย์ไว้แยกต่างหากจากข้อหาฆ่าและพยายามฆ่า โดยไม่ได้บรรยายว่าในการปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วย ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย คงลงโทษจำเลยได้เพียงฐานปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธและใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิด การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ลงโทษจำเลยในความผิดฐานปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคท้ายจึงเป็นการเกินคำขอที่โจทก์กล่าวในฟ้องไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 หลังจากที่จำเลยกับพวกปล้นทรัพย์ได้แล้ว ถอยเรือไปอยู่ห่างจากเรือของผู้เสียหายกับพวกประมาณ 20 เมตร เพื่อรอดู การที่เรือประมงของพวกจำเลย

อีก 2 ลำ เข้ามาปฏิบัติการเทียบกับเรือผู้เสียหายเมื่อเรือประมงดังกล่าวปฏิบัติการเสร็จแล้ว โดยนำหญิงในเรือของผู้เสียหายขึ้นไปบนเรือแล้วแล่นออกไป จำเลยกับพวกได้ขับเรือประมงพุ่งเข้าชนเรือผู้เสียหาย จนมีพวกของผู้เสียหายตกทะเลหายไปประมาณ 20 คน ดังนี้ การกระทำดังกล่าวยังอยู่ในช่วงแห่งการปล้นทรัพย์เพราะเป็นเวลาใกล้ชิดต่อเนื่องจากการได้ทรัพย์และพาเอาทรัพย์ที่ปล้นได้ไป จำเลยกับพวกต้องการให้ผู้เสียหายกับพวกถึงแก่ความตายก็เพื่อปกปิดการที่ตนกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ การพยายามฆ่าผู้เสียหายจึงเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปล้นทรัพย์ซึ่งต้องลงโทษตามกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ปัญหาว่าศาลไทยลงโทษจำเลยในข้อหาความผิดต่อชีวิตที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรได้หรือไม่ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาลงโทษเกินคำขอหรือไม่ การกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์และพยายามฆ่าผู้เสียหายเป็นกรรมเดียวกันหรือไม่ เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195, 225

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2533 เวลากลางคืนหลังเที่ยงจำเลยกับพวกอีก 7 คน ซึ่งหลบหนีได้ร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ

ก. จำเลยกับพวกร่วมกันใช้มีดและขวานเป็นอาวุธปล้นทรัพย์ของนางสาวลิ้จ็อก แอม ผู้เสียหายที่ 1, นายฟาม วัน บาผู้เสียหายที่ 2, นายเงิน สูง ผู้เสียหายที่ 3, นายเหียงน วัน ยาน ผู้เสียหายที่ 4 ไปโดยทุจริต โดยจำเลยกับพวกใช้อาวุธมีดและขวานที่นำติดตัวไปจี้บังคับขู่เข็ญว่า ทันใดนั้นจะแทงและฟันทำร้ายผู้เสียหายทั้งสี่กับพวกรวมประมาณ 191 คนซึ่งเป็นคนสัญชาติเวียดนามอพยพมาจากประเทศ

เวียดนามด้วยรถยนต์ไม้ ให้ถึงแก่ความตายหากขัดขึ้นเพื่อความสะดวกแก่การปล้นทรัพย์ พาทรัพย์นั้นไป ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์ และยึดถือเอาทรัพย์ไว้ โดยการปล้นทรัพย์ดังกล่าวจำเลยกับพวกใช้รถยนต์ที่ใช้ในการทำประมงเป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกในการกระทำความผิด พาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้พ้นจากการจับกุม

ข. หลังจากกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว จำเลยกับพวกได้ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าผู้เสียหายทั้งสี่และชาวเวียดนามรวม 191 คนซึ่งร่วมโดยสารรถยนต์ไม้ให้ถึงแก่ความตาย เพื่อปกปิดความผิดและให้พ้นจากอาญา โดยจำเลยกับพวกร่วมกันใช้รถยนต์ประมงซึ่งได้ใช้เป็นยานพาหนะในการกระทำความผิดแล่นพุ่งเข้าชนรถยนต์ไม้ที่ผู้เสียหายทั้งสี่กับชาวเวียดนามโดยสารอยู่ เป็นเหตุให้ชาวเวียดนามซึ่งไม่ทราบชื่อตกทะเลถึงแก่ความตายจำนวน 20 คน สมดังเจตนาของจำเลยกับพวก ส่วนผู้เสียหายทั้งสี่และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน 171 คน พยายามช่วยเหลือตนเอง ประกอบกับมีผู้พบเห็นและทำการช่วยเหลือไว้ได้ทันจึงไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลยกับพวก เหตุเกิดในทะเลหลวงนอกราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2534 เจ้าพนักงานจับกุมจำเลยได้และพนักงานสอบสวนได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดให้ทำการสอบสวนโดยชอบแล้ว ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 340, 340 ตี, 80, 83, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(7), 80, 83 กระทั่งหนึ่ง ฐานร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าผู้

อื่นเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ประหารชีวิตและมาตรา 340 วรรคท้าย, 340 ตี อีกกระทงหนึ่งให้ประหารชีวิต เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงให้ประหารชีวิตสถานเดียว

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่จำเลยมิได้ฎีกาโต้เถียงฟังเป็นยุติว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุที่โจทก์ฟ้องมีคนร้ายหลายคนมีมิดและขวานเป็นอาวุธ ใช้เรือประมงเป็นยานพาหนะทำการปล้นทรัพย์ พยายามฆ่าผู้เสียหายทั้งสี่กับพวกซึ่งเป็นชาวเวียดนามขณะหลบหนีจากประเทศเวียดนามอยู่บนเรือยนต์และฆ่าพวกของผู้เสียหายซึ่งอยู่บนเรือยนต์ดังกล่าวอีกประมาณ 20 คนทั้งนี้เพื่อปกปิดความผิดฐานปล้นทรัพย์และหลีกเลี่ยงให้พ้นจากอาญาในความผิดดังกล่าว เหตุเกิดในทะเลหลวงนอกราชอาณาจักรไทย

มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานโจทก์ฟังได้หรือไม่ว่าจำเลยเป็นคนร้ายคนหนึ่ง พยานหลักฐานโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายพยานจำเลยไม่มีน้ำหนัก หักล้างพยานโจทก์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาลงโทษจำเลย ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นแต่เห็นว่าคดีนี้ ความผิดเกิดขึ้นในทะเลหลวง นอกราชอาณาจักรศาลไทยจะลงโทษผู้กระทำผิดที่เป็นคนไทยในข้อหาความผิดต่อชีวิตตามมาตรา 8(4) ได้ต่อเมื่อผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 8(ก) แต่คดีนี้ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าผู้ตายซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียหายเป็นใครบ้าง และไม่ปรากฏว่าจะมีผู้ใดซึ่งสามารถจัดการแทนผู้ตายได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 5(2) ดำเนินการร้องขอให้ศาลไทยลงโทษ ที่ปรากฏว่าผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ขอให้ลงโทษตามเอกสารหมาย จ.6 ก็เฉพาะนางสาวลี ง้อก แอม

นายฟาม วัน บา นายเหงียน วัน ยาน และนายเจิน ฮุง ที่ถูกปล้นทรัพย์และพยายาม
ฆ่าเท่านั้น ฉะนั้นจึงลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นไม่ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษา
ลงโทษจำเลยในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นมาด้วย ทั้ง ๆ ที่ไม่ปรากฏว่ามีผู้เสียหาย
ขอให้ลงโทษนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย และที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาว่า
จำเลยมีความผิดฐานปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคท้ายด้วยนั้น เป็นการเกินคำขอที่โจทก์กล่าวในฟ้อง
ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 เพราะโจทก์
บรรยายฟ้องขอหาปล้นทรัพย์ไว้ในข้อ 1 ก. แยกต่างหากจากข้อหาฆ่าและพยายาม
ฆ่าซึ่งอยู่ในข้อ 1 ข. เพียงว่าจำเลยกับพวกร่วมกันใช้มีดและขวานเป็นอาวุธในการ
ปล้นทรัพย์ โดยใช้เรอยนต์ซึ่งใช้ในการประมงเป็นยานพาหนะเท่านั้น ไม่ได้บรรยาย
ว่าในการปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วย ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์ให้
ลงโทษจำเลยดังกล่าวคงลงโทษจำเลยได้เพียงฐานปล้นทรัพย์ โดยมีอาวุธและใช้ยาน
พาหนะเพื่อกระทำความผิดและเห็นว่าหลังจากที่จำเลยกับพวกปล้นทรัพย์ได้แล้วถอยเรือ
ไปอยู่ห่างจากเรือของผู้เสียหายกับพวกประมาณ 20 เมตรเพื่อรอดูการที่เรือประมง
ลำที่ 3 และลำที่ 4 เข้ามาปฏิบัติภารกิจเทียบกับเรือผู้เสียหาย แล้วลูกเรือประมงลำที่ 3
ขึ้นไปพาผู้หญิงเวียดนาม 6 คน ขึ้นไปบนเรือประมงลำที่ 3 เสร็จแล้ว เรือประมงลำที่
3 และลำที่ 4 จึงแล่นออกไป หลังจากนั้นจำเลยกับพวกขับเรือประมงพุ่งเข้าชนเรือผู้
เสียหาย จนมีพวกของผู้เสียหายตกทะเลหายไปประมาณ 20 คน นั้น ยังอยู่ในช่วง
แห่งการปล้นทรัพย์ เพราะเป็นเวลาใกล้ชิดต่อเนื่องจากการได้ทรัพย์และพาเอาทรัพย์
ที่ปล้นได้ไปเจตนาที่จำเลยกับพวกต้องการให้ผู้เสียหายกับพวกถึงแก่ความตายก็เพื่อ
ปกปิดการที่ตนกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์นั่นเอง การพยายามฆ่าผู้เสียหายจึง
เป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปล้นทรัพย์ซึ่งต้องลงโทษตามกฎหมายบทที่มีโทษ
หนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ปัญหาเหล่านี้แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใด

ฎีกา ศาลฎีกาก็อยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ เพราะเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195, 225"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรค 2 ประกอบด้วยมาตรา 340 ตี, 83ฐานพยายามฆ่าตาม มาตรา 289(7), 80, 83 เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตาม มาตรา 289(7), 80 ประกอบมาตรา 52(1)ซึ่งเป็นบทหนักตามมาตรา 90 ให้จำคุกตลอดชีวิต และให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาฆ่าผู้อื่น

(สละ เทศร่ำพรรณ-บุญศรี กอบบุญ-โกษา ปิยสิรานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ข้อเท็จจริงตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาในเรื่องนี้สามารถแบ่งแยกพิจารณาเพื่อความ สะดวกแก่ความเข้าใจได้ดังนี้คือ 1. ผู้เสียหายที่ถูกจำเลยกับพวกปล้นทรัพย์และ พยายามฆ่าโดยการขั้บเรือพุ่งชน 2. พวกของผู้เสียหายประมาณ 20 คน ที่ถูกจำเลย กับพวกฆ่าโดยการขั้บเรือพุ่งชนโดยเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย 3. ผู้เสียหายที่ถูก จำเลยกับพวกปล้นทรัพย์และพยายามฆ่าโดยการขั้บเรือพุ่งชน กรณีดังกล่าวเป็น ความผิดที่เกิดขึ้นในทะเลหลวงซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรไทย แบ่งแยกพิจารณาได้ ดังนี้คือ 1.1 ความผิดฐานปล้นทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 7(หลัก

อำนาจลงโทษสากล ศ.จิตติติงศภัทิย์) บัญญัติว่า "ผู้ใดกระทำความผิดตามระบุไว้ดังต่อไปนี้ นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร คือ (1) ฯลฯ (3) ความผิดฐานชิงทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 339 และความผิดฐานปล้นทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 340 ซึ่งได้กระทำในทะเลหลวง" ตามข้อเท็จจริงผู้เสียหายที่มีชีวิตรอดจากการปล้นทรัพย์และพยายามฆ่าได้ร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากในความผิดฐานปล้นทรัพย์เป็นความผิดที่เกิดขึ้นในทะเลหลวง ถึงแม้จะปรากฏว่าผู้เสียหายไม่ได้ทำการร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะดำเนินการกับจำเลยตามหลักอำนาจลงโทษสากลประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 7 1.2 ความผิดฐานพยายามฆ่า ตาม (หลักบุคคล ศ.จิตติติงศภัทิย์)ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 8 บัญญัติว่า "ผู้ใดกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรและ (ก) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้น หรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษหรือ (ข) ฯลฯ ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้ จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร คือ (1) ฯลฯ (4) ความผิดต่อชีวิตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 288 ถึงมาตรา 290 (5) ฯลฯ" ตามข้อเท็จจริงผู้เสียหายที่มีชีวิตรอดจากการปล้นทรัพย์และพยายามฆ่า (ซึ่งเป็นผู้เสียหายในข้อ 1.1) ได้มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเฉพาะในความผิดฐานพยายามฆ่า กรณีต้องตกอยู่ในบังคับของหลักบุคคลประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 8(4) เมื่อปรากฏว่าผู้เสียหายได้ร้องทุกข์อย่างถูกต้อง ศาลไทยก็มีอำนาจพิจารณาและพิพากษาได้ 2. พวกของผู้เสียหายประมาณ 20 คน ที่ถูกจำเลยกับพวกฆ่าโดยการขับเรือพุ่งชนจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายตามข้อเท็จจริงในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนี้เกิดขึ้นในทะเลหลวงซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร ศาลไทยจะลงโทษผู้กระทำความผิดที่เป็นคนไทยในข้อหาความผิดต่อชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 8(4) ได้ก็ต่อเมื่อผู้เสียหายหรือรัฐบาลแห่งความผิดได้เกิดขึ้นได้ร้องขอให้ลงโทษ แต่ตามข้อเท็จจริงแห่งคดีไม่ปรากฏว่าผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายที่ถึงแก่ความตายได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 5(2) ได้มาดำเนินการร้องทุกข์ ศาลไทยจึงไม่มีอำนาจพิจารณาและพิพากษาในความผิดฐานนี้ ผลในท้ายที่สุดของคำพิพากษาศาลฎีกานี้ ศาลฎีกาพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตรี, 83 ฐานพยายามฆ่าตามมาตรา 289(7), 80, 83 เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 289(7) ประกอบมาตรา 52(1) ซึ่งเป็นบทหนักมาตรา 90 ให้จำคุกตลอดชีวิต คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1289/2521 ผู้จัดการธนาคารไทยสาขาไทเปมอบเงินให้จำเลยซึ่งเป็นคนไทยและเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ และรักษาการผู้ช่วยสมุห์บัญชีนำเงินของธนาคารไปฝากธนาคารอื่น จำเลยเป็นผู้ครอบครองเงินนั้น จำเลยถอนเงินไปโดยทุจริตจึงมีความผิดตามมาตรา 354 ซึ่งเป็นธุรกิจซึ่งไว้วางใจของประชาชนธนาคารผู้เสียหายร้องทุกข์ได้และลงโทษในศาลไทยได้ มั่นสอานามวัฒน์